

0002020-52.2016.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DIEGO GOULART DE FARIA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 54/2016 - 1º Distrito Policial de Penápolis, 264/2016 - 1º Distrito Policial de Penápolis

Réu:

Cristiano Luis Felipe Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIEGO GOULART DE FARIA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada em face de CRISTIANO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0002020-52.2016.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002020-52.2016.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 54/2016 - 1º Distrito Policial de Penápolis, 264/2016 - 1º Distrito Policial de Penápolis

Réu:

Cristiano Luis Felipe Martins

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIEGO GOULART DE FARIA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada em face de CRISTIANO LUIS FELIPE MARTINS, que foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, por fato praticado em 02/03/2016. A denúncia foi recebida em 27/09/2017, conforme decisão de fls. 116.

Foi proferida sentença em 02 de maio de 2019, desclassificando a conduta do réu para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, condenando-o à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses (fls. 201/204).

O réu foi intimado da sentença pessoalmente e por edital (fls. 227 e 234/235), tendo o feito transitado em julgado em 02 de dezembro de 2019, conforme certificado à fls. 242.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do denunciado, conforme se

lê às fls. 270 e 275.

In casu, verifica-se que o prazo prescricional aplicado ao delito a que o acusado foi condenado é de dois anos, conforme redação do artigo 30 da Lei de Drogas.

Dessa forma, considerando que a sentença transitou em julgado em 02 de dezembro de 2019, consoante indica a certidão de fls. 242, conclui-se que transcorreu lapso temporal superior ao período mencionado sem que houvesse outro marco interruptivo da prescrição.

Desta forma, de rigor reconhecer o transcurso do prazo prescricional, motivo pelo qual DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado CRISTIANO LUIS FELIPE MARTINS, RG nº. 49.648.160-5/SP, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 30 da Lei nº. 11.343/06.

Transitada esta em julgado, façam-se as comunicações de praxe, expedindo-se, se necessário, certidão de honorários ao Defensor Dativo nomeado.

Após, inexistindo óbices, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Penápolis, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA